

RODZILAWATI BINTI A. WAHAB

lwn

MOHAMMAD ZAINAL BIN SHAARI

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel) Pada 02 Februari 2021 bersamaan 20 Jamadilakhir 1442H

Kes Semakan No. 10000-003-0132-2020

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Puan Norrulnadiya binti Mohd Saref daripada Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.

PERMOHONAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah seperti berikut;

1.1 Suatu semakan terhadap tatacara prosiding Kes Permohonan No.:10200-099-0400-2020 yang mana Yang Arif Hakim Bicara telah terus membuat keputusan pada sebutan kali pertama pada 13 November 2020 tanpa memberi peluang dan/atau mendengar hujahan dari pihak-pihak terlebih dahulu;

1.2 Mahkamah menyemak dan seterusnya membatalkan, mengenepikan dan/atau mengubah Perintah Permohonan Penggantungan Perintah (Permohonan No.: 10200-099-0400-2020) yang telah diputuskan

oleh Yang Arif Tuan Salehan bin Yatim, Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 13 November 2020 yang memutuskan bahawa :

“ Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon (Responden di dalam kes ini) untuk menggantung pelaksanaan perintah yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui Permohonan No.: 10200-033-0267-2019 pada 29 Jun 2020 berdasarkan seksyen 144 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sehingga kes rayuan diputuskan. ”

- 1.3 Seterusnya dan secara spesifiknya Mahkamah ini memberi arahan bahawa Penghakiman Penetapan Masa bertarikh 29 Jun 2020 yang telah digantung oleh Hakim Bicara sepertimana di perenggan [2] di atas ini adalah sah dan perlu dikuatkuasakan serta merta.
- 1.4 Apa-apa Perintah atau relif lain yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH-MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

2) Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 9 Januari 1988 di Taman Keramat, Selangor berwalikan bapa kandung Pemohon dan bercerai pada 23 Jun 2013 di luar dan tanpa kebenaran Mahkamah. Perceraian tersebut disahkan pada 26 Ogos 2013 di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat, Selangor. Perkahwinan

pasangan ini telah dikurniakan dengan tujuh (7) orang cahayamata yang masing-masing berumur di antara 20 tahun hingga 33 tahun.

3) Pemohon telah memperolehi satu perintah Tuntutan Harta Sepencarian terhadap Responden melalui Kes No.: 10400-017-0432-2013 pada 27 Jun 2018.

4) Pemohon telah memfailkan Kes Permohonan Penetapan Masa terhadap Responden melalui Kes No.: 10200-033-0267-2019 ekoran kegagalan Responden mematuhi Perintah Harta Sepencarian tersebut. Permohonan Penetapan Masa tersebut telah diluluskan pada 29 Jun 2020.

5) Responden telah memfailkan Notis Rayuan melalui Rayuan No.: 10000-033-0056-2020 terhadap seluruh Penghakiman Penetapan Masa tersebut pada 10 Julai 2020.

6) Walaubagaimanapun Responden telah gagal menyerahkan Notis Rayuan tersebut kepada Pemohon di dalam tempoh masa yang ditetapkan. Oleh yang demikian Responden telah memfailkan Permohonan Kebenaran Untuk Melanjutkan Tempoh Serahan Notis Rayuan pada 17 Julai 2020 melalui Permohonan No.: 10000-077-0059-2020.

7) Responden seterusnya pada 17 Julai 2020 telah memfailkan Permohonan Penggantungan Penghakiman Penetapan Masa melalui Permohonan No.: 10200-099-0400-2020 atas alasan Responden telah memfailkan Notis Rayuan terhadap Penghakiman Penetapan Masa tersebut.

8) Pada 22 September 2020 semasa sebutan kes di hadapan Pendaftar, tarikh-tarikh pengurusan kes telah ditetapkan seperti berikut;

- 8.1 Pemfailan Affidavit Jawapan secara pentadbiran pada 6 Oktober 2020;
- 8.2 Pemfailan Affidavit Balasan secara pentadbiran pada 20 Oktober 2020.
- 8.3 Sebutan kali pertama di hadapan Hakim pada 18 November 2020 untuk memastikan segala pliding telah difailkan oleh kedua-dua pihak seperti yang diarahkan. Tiada arahan diberikan untuk pihak-pihak memfailkan hujahan bertulis.

9) Namun tarikh sebutan kali pertama yang ditetapkan di hadapan Hakim pada 18 November 2020 telah diawalkan pada 13 November 2020. Pada 13 November 2020 iaitu tarikh sebutan kali pertama di hadapan Hakim, Hakim Bicara terus membuat keputusan seperti berikut :

“ Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon untuk menggantung pelaksanaan perintah yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui Permohonan No.: 10200-033-0267-2019 pada 29 Jun 2020 berdasarkan seksyen 144 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sehingga kes rayuan diputuskan.”

10) Hakim Bicara telah membuat keputusan tanpa mengarahkan pihak-pihak untuk memasukkan hujahan bertulis mahupun mendengar hujahan secara lisan daripada pihak-pihak.

11) Oleh yang demikian permohonan semakan ini dibuat berdasarkan alasan-alasan berikut;

11.1 Berlaku kecacatan atau ketidakakuran apabila Hakim Bicara membuat keputusan hanyalah berasaskan Affidavit, Affidavit Jawapan

dan Affidavit Balasan tanpa mendengar hujahan dari mana-mana pihak.

- 11.2 Hakim Bicara telah terkhilaf apabila meluluskan Permohonan Penggantungan Perintah dengan hanya bersandarkan Rayuan yang difailkan oleh Responden, tanpa mengambil kira bahawa kes Rayuan tersebut hanya setakat pemfailan Notis Rayuan sahaja yang mana Notis Rayuan tersebut pula telah gagal diserahkan kepada Pemohon dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Permohonan Kebenaran Lanjutan Tempoh Masa Serahan Notis Rayuan juga masih di peringkat sebutan dan belum diputuskan oleh Mahkamah.
- 11.3 Penghakiman Penggantungan Perintah diperintahkan oleh Hakim Bicara bertentangan dengan peruntukan seksyen 144 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang mana memerlukan Mahkamah menggantung pelaksanaan apabila Mahkamah mendapati ada sebab yang mencukupi telah ditunjukkan kepada Mahkamah.
- 11.4 Pemohon menyatakan Responden telah gagal membuktikan dan memberikan alasan yang mencukupi kepada Mahkamah mengapa Perintah Harta Sepencarian tidak wajar dan tidak mampu untuk dipenuhi oleh Responden. Sebaliknya Responden di dalam Affidavitnya merujuk kepada perenggan f) ii halaman 4 Perintah Penetapan Masa dan menyatakan jumlah bayaran 20% yang berhak

diterima oleh Pemohon di dalam perintah Harta Sepencarian adalah tidak wajar dan tidak munasabah.

- 11.5 Pemohon menyatakan alasan tersebut tidak wajar dibangkitkan mahupun diterima oleh Hakim Bicara di peringkat Perintah Penetapan Masa. Pemohon berpendapat Permohonan Penetapan Masa bukanlah forum bagi menyatakan alasan tersebut, malah Responden juga tidak pernah membuat rayuan terhadap perintah Harta Sepencarian.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

12) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

13) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes*

tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.

- v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.
4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.
5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.
6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.
7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).
8. Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.
9. Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.
10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi"*

2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

14) Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

15) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

16) Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati alasan pertama yang dikemukakan oleh Pemohon adalah memenuhi kehendak **Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** yang dinyatakan di atas. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan yang secara material bercanggah dengan undang-undang.

Alasan 1 : Sama ada berlaku kecacatan atau ketidakakuran apabila Hakim Bicara membuat keputusan hanyalah berasaskan Affidavit, Affidavit Jawapan dan Affidavit Balasan tanpa mendengar hujahan dari mana-mana pihak.

17) Pemohon telah membangkitkan persoalan bahawa telah berlaku kecacatan atau ketidakakuran apabila Hakim Bicara membuat keputusan hanyalah berasaskan Affidavit, Affidavit Jawapan dan Affidavit Balasan pihak-pihak tanpa mendengar hujahan dari mana-mana pihak. Pemohon mendakwa pihak-pihak tidak diarahkan untuk memfailkan hujahan secara bertulis semasa peringkat sebutan di hadapan Pendaftar dan pada tarikh yang ditetapkan untuk sebutan pertama di hadapan Hakim Bicara, Hakim Bicara juga tidak mengarahkan pihak-pihak berhujah secara lisan sebaliknya Hakim telah memberi keputusan.

18) Walaupun Pemohon menyatakan bahawa telah berlaku kecacatan dan ketidakakuran pada tindakan Hakim Bicara tersebut tetapi Pemohon tidak memplidkan peruntukan undang-undang yang didakwa tidak dipatuhi oleh Hakim Bicara.

19) Kami telah memanggil dan menyemak rekod kes permohonan no. 10200-099-0400-2020 dan kami perturunkan kronologi kes tersebut seperti berikut:

BIL	TARIKH	PERKARA	CATATAN
1	25.8.2020	Responden memfailkan kes 10200-099-0400-2020	Responden diwakili oleh Peguam Syarie Norhusniah binti Husin daripada Tetuan Zain & Co.
2		Kes disebut di hadapan Pendaftar bagi permohonan penyampaian di luar bidangkuasa. Kes ditetapkan untuk sebutan pada 10 September 2020.	
3	8.9.2020	Peguam Syarie Responden memfailkan Afidavit Tanpa Penyampaian.	
4	15.9.2020	Peguam Syarie Responden memfailkan Afidavit Penyampaian.	Penyampaian dibuat kepada Peguam Syarie Pemohon iaitu Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co. Pada 10 September 2020.
5	22.9.2020	Sebutan di hadapan Pendaftar dihadiri oleh Responden dan Peguam Syarienya, Puan Norhusniah binti Husin manakala	

		Pemohon tidak hadir . Peguam Syarie yang mewakili Pemohon iaitu Puan Norrul Nadiya binti Mohd Saref hadir tetapi belum berwakalah. Pendaftar mengarahkan Pemohon berwakalah dan memfailkan Afidavit Jawapan pada 6 Oktober 2020 manakala Responden memfailkan Afidavit Balasan pada 20 Oktober 2020 di kaunter Mahkamah. Kes ditangguhkan pada 18 November 2020 di hadapan YA Hakim Bicara.	
6	5.10.2020	Pemohon berwakalah dan memfailkan Afidavit Jawapan pada 5 Oktober 2020.	
7	20.10.2020	Responden memfailkan Afidavit Balasan.	
8	13.11.2020	Kes disebut di hadapan YA Hakim Bicara. YA Hakim Bicara memberikan keputusan.	

20) Kami mendapati bahawa berdasarkan kronologi di atas, dakwaan Pemohon bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah memutuskan kes tersebut tanpa mendengar atau memberikan peluang kepada pihak-pihak mengemukakan hujahan undang-undang beserta autoriti yang berkaitan adalah benar. Persoalannya adakah tindakan Hakim Bicara tersebut yang memutuskan kes tanpa mendengar atau memberikan peluang kepada pihak-pihak untuk mengemukakan hujahan undang-undang beserta autoriti yang berkaitan adalah suatu tindakan yang menyebabkan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan serta bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak?

21) Kami merujuk kepada Seksyen 126 (4), (5) dan (6) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan susunan ucapan semasa pendengaran kes khususnya pengemukakan hujah oleh pihak-pihak dalam perbicaraan seperti berikut-

Seksyen 126. Susunan ucapan

(4) Jika defendan memilih untuk mengemukakan keterangan, Hakim hendaklah merekodkan keterangan yang dikemukakan sedemikian, dan setelah defendan memberikan semua keterangan bagi pihaknya, Hakim hendaklah meminta defendan membuat penghujahan untuk menutup kesnya.

(5) Apabila defendan telah menutup kesnya, Hakim hendaklah meminta plaintif mengemukakan hujahnya untuk menjawab hujah defendan dan untuk menutup kesnya.

(6) Walau apa pun apa-apa jua dalam seksyen ini tetapi tertakluk kepada subseksyen (7) dan (8), Hakim boleh memerintahkan mana-mana pihak supaya mengemukakan hujah bertulis mengikut apa-apa susunan dan dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang diarahkannya.

22) Berdasarkan peruntukan subseksyen 126 (4) dan (5) di atas adalah jelas bahawa pihak-pihak mempunyai hak di sisi undang-undang untuk mengemukakan hujah masing-masing sama ada secara lisan ataupun bertulis sebelum pihak-pihak menutup kes mereka dan YA Hakim Bicara hendaklah memastikan pihak-pihak mengemukakan hujah setelah keterangan masing-masing dibentangkan di Mahkamah.

23) Berdasarkan kes ini pihak-pihak telah membentangkan kes mereka melalui Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan dan tidak melalui keterangan lisan. Kami mendapati berdasarkan kepada perjalanan kes ini pihak-pihak termasuklah Pemohon dan Responden telah tidak diberikan peluang untuk mengemukakan hujah masing-masing sebelum YA Hakim Bicara memberikan keputusan pada tarikh tersebut sedangkan hujah adalah hak yang termaktub di dalam undang-undang dan menjadi satu keperluan undang-undang.

24) Kami merujuk kepada Kes Rayuan No: 10000-003-0005-2012 di antara ***Shariah binti Omar lwn Nazaruddin bin Ramli*** yang mana Panel Rayuan Syariah Selangor telah mengulas mengenai keperluan hujah di dalam sesuatu kes iaitu -

Dari sudut fungsi proses penghujahan dalam perbicaraan, ia semata-mata untuk menarik perhatian Hakim Bicara terhadap fakta yang dibentangkannya. Ia juga boleh menarik perhatian Hakim Bicara agar merujuk kepada otoriti-otoriti yang dikemukakan dengan tujuan merit kes berpihak kepadanya. Namun, hujah pihak-pihak pula tidak boleh diterima secara terus oleh Hakim Bicara tanpa melalui proses ujian berasaskan kehendak sebenar undang-undang dan hukum syarak. Dengan itu, bolehlah dibuat kesimpulan bahawa hujah pihak-pihak merupakan suatu proses membantu Hakim Bicara sebelum membuat keputusan dan bukan berupa sumber utama para Hakim membuat keputusan. Rujukan fakta berkaitan perkara yang dituntut mestilah kepada keterangan Pemohon dan Respondan serta keterangan sokongan berupa keterangan saksi atau dokumen. Hanya melalui sumber-sumber tersebutlah Hakim akan menilai samada suatu tuntutan atau permohonan boleh diluluskan atau tidak. Atas dasar itulah dalam penghakiman para Hakim lazim dinyatakan bahawa hujah sesuatu pihak itu diterima atau ditolak.

25) Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa walaupun pihak-pihak tidak diberi peluang mengemukakan hujah, sebenarnya ia tidak menjejaskan apa-apa keadilan kepada pihak-pihak. Ini kerana, kami dapati, Y.A. Hakim Bicara telah mengambil kira fakta-fakta keterangan Pemohon dan Responden di dalam affidavit masing-masing dan ini boleh dilihat berdasarkan penghakiman Y.A. Hakim Bicara di muka surat 10-11 sebagaimana berikut :

“...Mahkamah akan memperhalusi sama ada wujud mudarat atau kemungkinan mudarat menimpa kepada pihak Pemohon dan Responden.

*...Mahkamah merujuk kepada kandungan **afidavit kedua-dua pihak** dalam kes permohonan penggantungan perintah penetapan masa di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang ada kaitan dengan isu mudarat ini.”*

26) Dengan itu kami boleh menjawab persoalan bagi alasan 1 Pemohon bahawa hak yang tidak diberi kepada kedua-dua Pemohon dan Responden iaitu hak untuk memfailkan hujah bukan suatu yang material dan tidak menjejaskan keadilan kepada Pemohon kerana Y.A. Hakim Bicara telah merujuk fakta-fakta utama di dalam affidavit semua pihak.

Alasan 2 : Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila meluluskan Permohonan Penggantungan Perintah bersandarkan Notis Rayuan yang gagal diserahkan kepada Pemohon dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh undang-undang; manakala Permohonan Kebenaran Lanjutan Tempoh Masa Serahan Notis Rayuan juga masih di peringkat sebutan dan belum diputuskan oleh Mahkamah.

27) Bagi menjawab isu kedua ini dan isu ketiga berkenaan dakwaan Penghakiman Penggantungan Perintah YA Hakim Bicara bertentangan dengan peruntukan seksyen 144 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah

(Negeri Selangor) 2003, kami telah merujuk kepada seksyen 144 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan seperti berikut :

Seksyen 144. Penggantungan pelaksanaan sementara menanti rayuan

Pemfailan suatu notis rayuan tidaklah berkuat kuasa sebagai penggantungan pelaksanaan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan dan apabila sebab yang mencukupi ditunjukkan, menggantung pelaksanaan atas apa-apa terma sebagaimana yang difikirkannya patut.

28) Kami juga telah merujuk kepada Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di muka surat 11 di dalam perenggan 27 iaitu :

“ Mahkamah bersetuju dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon. Jika penghakiman tersebut dilaksanakan akan memprejudiskan hak Pemohon untuk merayu kes tersebut.”

29) Di samping itu kami juga berpendapat alasan kedua ini tidak berkaitan dengan ketidakakuran prosedur sebaliknya lebih kepada dakwaan Pemohon bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila meluluskan permohonan penggantungan pelaksanaan Perintah Penetapan Masa. Oleh yang demikian kami berpendapat saluran yang sewajarnya diambil oleh Pemohon adalah melalui rayuan dan bukannya semakan. Ini adalah bertepatan dengan perkara 12 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 seperti berikut:

12. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.

30) Sehubungan dengan itu kami berpendapat walaupun Pemohon telah berjaya menunjukkan kepada kami bahawa telah berlaku kecacatan di dalam proses perbicaraan tetapi perkara tersebut tidak menjejaskan keadilan kepada pihak-pihak kerana YA Hakim Bicara telah merujuk fakta-fakta utama di dalam affidavit semua pihak sebelum YA Hakim Bicara memberi keputusan.

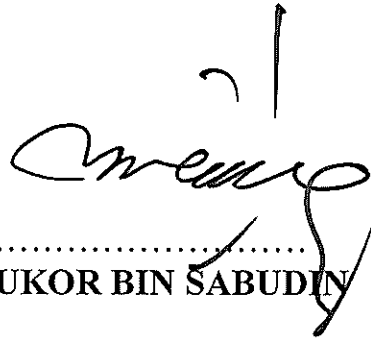
31) Oleh yang demikian keputusan yang diberikan oleh YA Hakim Bicara adalah sah dan tidak terbatal dan kami tidak ada alasan untuk campur tangan serta mengganggu keputusan Hakim Bicara tersebut.

KEPUTUSAN

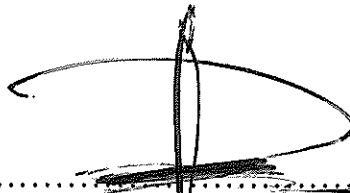
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh;



1.
YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2.
YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



3.
YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

1000000